

SALIPAH BINTI SUAT

lwn.

ZAINAL BIN SUAT

HASLINDA BINTI SUAT

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

16 Mac 2022 / 13 Syaaban 1443H

Kes Rayuan No: 10000-044-0007-2020

Rayuan Tuntutan Pengesahan Hibah - Seksyen 61 (3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

Peguam Syarie Perayu: Fadhlina binti Dato' Sidek daripada Tetuan
Fadhlina Siddiq & Associates

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan terhadap keseluruhan perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes mal no : 10300-044-0463-2016 pada 21/01/2020. Perayu telah memfailkan rayuan ini melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 22/01/2020.

2. Walau bagaimanapun Perayu memaklumkan bahawa terdapat penyelesaian kes yang telah dicapai oleh pihak-pihak dan suatu Notis Penarikan Balik Kes bagi keseluruhan prosiding telah difailkan untuk kelulusan.
3. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

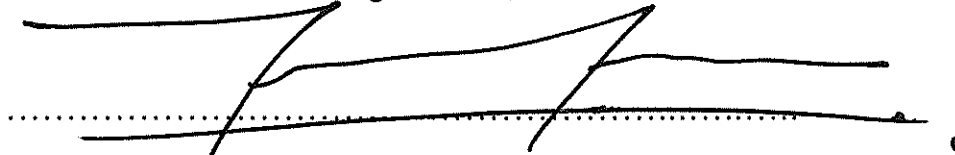
4. Berdasarkan peruntukan tersebut, kami dengan ini bersetuju dan tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH mendengar permohonan penarikan balik kes oleh Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes Rayuan No **10000-044-0007-2020** berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Kes Rayuan No. **10000-044-0007-2020** adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

